

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1831/2536

นาย ประพล อนันตกุล

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

นาย พิเชษฐ ทยาอุไร กับพวก

นาย ชัยยศ ลีลาวัฒนชัย

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114, มาตรา 116

เมื่อการโอนหุ้นพิพาทระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านที่ 1 ได้กระทำขึ้นในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลายผู้คัดค้านที่ 1 จึงต้องมีภาระพิสูจน์ว่า ได้รับโอนหุ้นพิพาทมาจากจำเลยโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ผู้คัดค้านที่ 1 สนับสนุนกับจำเลยเป็นอย่างดี และได้ประกอบกิจการค้าอยู่ด้วยกัน 4-5 ปี ก่อนจำเลยถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายจำเลยได้ถูกฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินตามเช็คและถูกฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค และในระหว่างระยะเวลานั้นผู้คัดค้านที่ 1 ก็ได้รับโอนหุ้นพิพาทมาจากจำเลย เมื่อผู้ร้องเรียกผู้คัดค้านที่ 1 มาสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการรับโอนหุ้นพิพาท ผู้คัดค้านที่ 1 ก็ไม่ยอมมา ส่อให้เห็นถึงความไม่สุจริตผู้คัดค้านที่ 1 จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 114 ส่วนการโอนหุ้นพิพาทระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 เป็นการโอนกันภายหลังจากโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 116 การเพิกถอนการโอนหุ้นพิพาทเป็นไปโดยผลของคำพิพากษา ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอน ก็ยังถือ

เป็นการโอนโดยชอบอยู่ กรณียังถือไม่ได้ว่ามีการผิบนับแต่วันยื่นคำร้อง ผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนเป็นต้นไป

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยเด็ดขาดแล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอนหุ้นพิพาท ระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านที่ 1 และระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยให้ผู้คัดค้านทั้งสองโอนหุ้นกลับคืนสู่กองทรัพย์สินของจำเลย หากไม่โอนขอให้ถือเอาคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาการโอน

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุคคลภายนอกที่รับซื้อหุ้น โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนที่จะจำเลยจะถูกฟ้องล้มละลาย ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 114, 116 และการที่ผู้คัดค้านที่ 1 ขายหุ้นพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 หลังจากทีโจทก์ฟ้องจำเลยให้ล้มละลายผู้คัดค้านทั้งสองก็ไม่ทราบว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวและถูกฟ้องล้มละลาย การซื้อขายหุ้นระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 จึงเป็นการโอนหุ้นด้วยความสุจริตและเสียค่าตอบแทน ผู้ร้องจะร้องขอให้เพิกถอนการโอนหุ้นไม่ได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนหุ้น ระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านที่ 1 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 กับให้เพิกถอนการโอนหุ้นดังกล่าว ระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114, 116 ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยให้ผู้คัดค้านทั้งสองโอนหุ้นดังกล่าวคืนสู่กองทรัพย์สินของจำเลย หากไม่โอนให้ถือเอาคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาการโอนของผู้คัดค้านทั้งสอง ในกรณีไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านทั้งสอง

ร่วมกันชดใช้เงิน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันยื่น
คำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้คัดค้านทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาล
ชั้นต้นแทนผู้ร้องโดยไม่กำหนดค่าทนายความให้ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่ง
ศาลชั้นต้น

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์ฟ้องจำเลยให้
เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2529 ศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลย
เด็ดขาด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2529 และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2530 จำเลยโอนหุ้นพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2528 ซึ่งเป็นการโอนในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อนที่จะมีการขอให้จำเลยล้มละลาย
ผู้คัดค้านที่ 1 ได้โอนหุ้นพิพาทต่อให้ผู้คัดค้านที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 ซึ่ง
เป็นการโอนภายหลังจากที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายแล้ว มีปัญหาจะต้อง
วินิจฉัยว่าผู้ร้องจะขอให้ศาลสั่งเพิกถอนนิติกรรมการโอนหุ้นพิพาทระหว่างจำเลยกับ
ผู้คัดค้านที่ 1 และระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 ได้หรือไม่ สำหรับการโอน
หุ้นพิพาทระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านที่ 1 นั้น ได้กระทำขึ้นในระหว่างระยะเวลา 3 ปี
ก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลายซึ่งมีมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 บัญญัติไว้ว่า "การโอนทรัพย์สิน หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อน
มีการขอให้ล้มละลาย และภายหลังจากนั้น ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอโดยทำ
เป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นได้ เว้นแต่ผู้รับโอน

หรือผู้รับประโยชน์จะแสดงให้เห็นพอใจศาลว่าการโอนหรือการกระทำนั้นได้กระทำโดย
สุจริตและมีค่าตอบแทน" ผู้คัดค้านที่ 1 อ้างว่าได้รับโอนหุ้นพิพาทมาจากจำเลยโดย
สุจริตและเสียค่าตอบแทน ภาระการพิสูจน์จึงตกอยู่แก่ฝ่ายผู้คัดค้านที่ 1 ที่จะต้องนำ
พยานมาสืบให้เห็นว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับโอนหุ้นพิพาทมาโดยสุจริตและมีค่า
ตอบแทนนางสาวศิริพร วัชรินทร์ พยานผู้ร้อง ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เบิก
ความว่าพยานเป็นผู้ทำการสอบสวนคดีนี้เกี่ยวกับกรณีที่ถูกหนี้ (จำเลย) โอนหุ้น
พิพาทจำนวน 3,000 หุ้น ของบริษัทโอเรียนทัลเดแคลสทิง จำกัด ให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 และต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2530 ผู้คัดค้านที่ 1 โอนต่อ
ให้แก่ผู้คัดค้านที่ 2 พยานได้ออกหมายนัดผู้คัดค้านทั้งสองกับเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์มาส
สอบสวน บุคคลดังกล่าวได้รับหมายนัดโดยชอบแล้ว ครั้นถึงวันนัด ผู้คัดค้านที่ 2 กับ
ผู้รับมอบอำนาจของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์มาให้สอบสวนแต่ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่มาโดยไม่
แจ้งเหตุขัดข้อง พยานได้ออกหมายนัดเป็นครั้งที่สองผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับโดยชอบ
แล้ว ตามเอกสารหมาย ร.2 ถึง ร.5 แต่ผู้คัดค้านที่ 1 ก็ไม่ยอมมา พยานได้ทำการ
สอบสวนพยานของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ความว่า ผู้คัดค้านที่ 1 กับจำเลยได้ร่วมกัน
ประกอบธุรกิจการค้าโดยร่วมกันก่อตั้งบริษัทโอเรียนทัลเดแคลสทิง จำกัดผลิตชิปใน
ลอน และผู้คัดค้านทั้งสองกับจำเลยยังได้ร่วมกันประกอบธุรกิจการทอผ้า และก่อตั้ง
บริษัทขึ้นอีกหลายบริษัท ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาคำให้การของนายทนก อ
นัคกุล เอกสารหมาย ร.6 พยานเห็นว่าผู้คัดค้านที่ 1 ได้ประกอบธุรกิจการค้าร่วมอยู่
กับจำเลย ผู้คัดค้านที่ 1 จึงน่าจะทราบถึงฐานะของจำเลยดีว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว
พยานจึงได้ทำคำร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนหุ้นพิพาทระหว่างจำเลยกับผู้
คัดค้านที่ 1 เสีย ส่วนผู้คัดค้านที่ 1 นำสืบพยานโดยผู้คัดค้านที่ 1 เบิกความอย่างลอย
ๆ ว่าขณะรับซื้อหุ้นพิพาทไว้จากจำเลยนั้น ผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ทราบว่าจำเลยมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้คัดค้านที่ 1 มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับจำเลยเป็น
อย่างดีโดยรู้จักกันมาก่อนที่จะมาร่วมประกอบธุรกิจการค้าด้วยกันประมาณ 5 ปี ต่อ

จากนั้นก็ได้ประกอบธุรกิจการค้าอยู่ด้วยกันอีก 4-5 ปี โดยก่อตั้งบริษัทโอเรียนทัลได
แคสซึ่ง จำกัด ผลิตชิปในลอน และยังได้ร่วมทำธุรกิจการทออีกด้วย นอกจากนี้ยังได้
ก่อตั้งบริษัทขึ้นอีกหลายบริษัทจากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้คัดค้านที่ 1
กับจำเลยมีความสนิทสนมใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง ก่อนจำเลยจะถูกฟ้องให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย จำเลยได้ถูกฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินตามเช็คและถูกฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับ
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คอีกหลายคดีสิ่งเหล่านี้ย่อมบ่งชี้ให้เห็นว่า จำเลยเริ่มมี
ปัญหาขาดแคลนเกี่ยวกับการเงิน และในระหว่างระยะเวลานั้นผู้คัดค้านที่ 1 ก็ได้รับ
โอนหุ้นพิพาทมาจากจำเลย จากเหตุผลดังกล่าวเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านที่ 1 ต้องรู้อย่างชัด
แจ้งว่าจำเลยกำลังมีหนี้สินล้นพ้นตัว เมื่อผู้ร้องเรียกผู้คัดค้านที่ 1 มาเพื่อจะทำการ
สอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการรับโอนหุ้นพิพาทไว้จากจำเลย ผู้คัดค้านที่ 1 จึงไม่ยอมมา
ให้ผู้ร้องทำการสอบสวน พฤติการณ์อันนี้ก็พอพิรุณให้เห็นถึงความไม่สุจริตของผู้
คัดค้านที่ 1 ข้อเท็จจริงในส่วนนี้จึงฟังได้ว่าผู้คัดค้านที่ 1 รับโอนหุ้นพิพาทมาจาก
จำเลยโดยไม่สุจริต ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 114 ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนได้ส่วนการโอนหุ้น
พิพาทระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 เป็นการ
โอนกันภายหลังจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วจึงไม่ได้ความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 116 ฎีกาของผู้คัดค้าน
ทั้งสองฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองให้ผู้คัดค้านทั้งสองร่วมกันชดเชยราคาพร้อม
ดอกเบี้ยนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้น เห็นว่า การเพิกถอน
การโอนหุ้นพิพาทเป็นไปโดยผลของคำพิพากษาดราบดีที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำ
พิพากษาให้เพิกถอนการโอน ก็ยังถือเป็นการโอนโดยชอบอยู่ กรณียังถือไม่ได้ว่ามี
การผิดนัดนับแต่วันยื่นคำร้อง ผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งให้เพิกถอนการโอนเป็นต้นไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านทั้งสองชำระนับตั้งแต่วันที่ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการโอน (วันที่ 13กรกฎาคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อัมพร เดชศิริ-บุญส่ง วรรณกลาง-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>